

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Хохрин Сергей Александрович

доктор юридических наук, доцент,
профессор Высшей школы права,
Югорский государственный университет,
г. Ханты-Мансийск, Россия
E-mail: hohrinsa@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-0900-1195

Состояние экологической безопасности Российской Федерации напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных приоритетов и трансформации преступности и формирования новых видов криминальных угроз. Данные угрозы формируют новые виды преступности, которые будут основываться на взаимодействии человека и безопасности окружающей среды. Изучение данных угроз является одним из направлений криминологических исследований, которые в последнее время все более подвержены модернизации.

Предмет исследования: изучение положительного опыта иностранных государств противодействия преступности при организации оборота углеродных единиц в Российской Федерации.

Цель исследования: спрогнозировать сценарий криминологических рисков, которые могут возникнуть при организации оборота углеродных единиц в Российской Федерации.

Методы исследования: сравнительно-правовой, формально-юридический, метод экстраполяции, метод моделирования и метод экспертных оценок.

Объекты исследования: общественные отношения, возникающие в процессе при организации оборота углеродных единиц в Российской Федерации.

Основные результаты исследования: формирование прогноза о конкретных видах преступлений в сфере организации оборота углеродных единиц в Российской Федерации.

Ключевые слова: углеродные единицы, криминология, прогноз, преступление, экологическая безопасность, понятийный аппарат.

CRIME TRANSFORMATION IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL SAFETY

Sergey A. Khokhrin

Doctor of Law, Associate Professor,
Professor at the Higher School of Law,
Yugra State University,
Khanty-Mansiysk, Russia
E-mail: hohrinsa@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-0900-1195

The state of environmental security in the Russian Federation directly depends on the degree of implementation of strategic national priorities, the transformation of crime, and the emergence of new types of criminal threats. These threats are shaping new types of crime based on the interaction between humans and environmental safety. The study of these threats is one of the areas of criminological research, which has recently been increasingly subject to modernization.

Subject of research: a study of the positive experiences of foreign countries in combating crime in the organization of carbon credit circulation in the Russian Federation.

Purpose of research: to predict the criminological risks that may arise when organizing carbon credit circulation in the Russian Federation.

Research methods: comparative legal, formal legal, extrapolation, modeling, and expert assessment.

Objects of research: social relations arising during the organization of carbon credit circulation in the Russian Federation.

Research findings: forming a forecast for specific types of crimes related to the organization of carbon credit turnover in the Russian Federation.

Keywords: carbon credits, criminology, forecast, crime, environmental safety, conceptual framework.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование глобальных тенденций в виде «зеленой» повестки так или иначе затрагивает нашу страну. В условиях развития прогресса, приводящего к коренным изменениям в различных сферах деятельности, на повседневную повестку встают вопросы, связанные с экологической безопасностью. В обществе формируется понимание невозможности развивать государство в условиях неспособности окружающей среды удовлетворять интересам общества. Представители бизнес-элиты вынуждены с целью долгосрочной внешнеэкономической конъюнктуры со стороны различных государственных органов реализовывать формирование различных методов решения климатических проблем и сохранения экономической конкурентоспособности.

И, как следствие, возникают предпосылки для трансформации преступности и

формирования новых видов криминальных угроз. Данные угрозы формируют новые виды преступности, которые будут основываться на взаимодействии человека и безопасности окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение криминальных угроз является одним из направлений криминологических исследований, которые в последнее время все более подвержены модернизации. Как справедливо отмечается в работе В. А. Номоконова, «необходимость модернизировать концептуальные и теоретические основы фундаментальной криминологии в условиях изменившихся форм и масштабов преступности признается сегодня все большим числом ученых. Более того, криминология как общественная наука отражает закономерный процесс становления интегративных подходов к принципам научного исследования» [12, с. 29–38].



Формирование новых направлений криминологии, как указывалось в работе О. В. Старкова, должно соответствовать определённым критериям: объединить две совершенно разных науки или более, выделить специальный тип преступности или социального отклонения, подлежащего изучению, и создать систему криминологии с возможными изъятиями [16, с. 175–178]. Интересна позиция П. А. Кабанова, по мнению которого научные исследования в сфере противодействия преступности формируются, как правило, по двум направлениям, вызванным потребностями правоприменительной, в том числе и правотворческой, деятельности и потребностями научно-исследовательских коллективов или отдельных специалистов в разработке и/или создании новых криминологических теорий [5, с. 33–40].

Появление новых экономических, социальных, политических событий будет способствовать получению новых криминологических знаний. Развитие потребностей международных организаций, планов по развитию общества, каких-то политических событий способствует формированию заказов на проведение криминологических исследований по наиболее актуальным направлениям противодействия преступности. При этом необходимо учитывать, что на первоначальном этапе данное направление может и не изучаться. Так происходило в период возникновения вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) с увеличением числа ученых, занимающихся вопросами киберпреступности, в трудах Ю. Ю. Комлева [4, с. 17–26], А. Ю. Сергеева и О. В. Широковой [15, с. 59–71], А. В. Тимофеева и А. А. Комолова [18, с. 95–101], О. А. Старостенко [17, с. 138–143] и многих других. В условиях проведения специальной военной операции в юридической литературе и, в частности, в трудах С. Ф. Милюкова появилось понятие новой отрасли – военно-полевая криминология [10, с. 122–129]. Одновременно с этим появляются иные публикации на данную тематику. Например, Н. А. Лопашенко в своей работе акцентировала внимание на наличии вопросов по правовым основаниям участия в СВО осужденных, не отбывших наказание [9, с. 48–59].

Отдельным вопросом стоит обеспечение экологической безопасности, особенности которой затрагивают не только отдельные субъекты, но и Российскую Федерацию в целом, а также имеют транснациональный характер. Экологическая безопасность не является новой в нашей стране, нами выявлены многочисленные труды по данной тематике: А. Л. Демчука, Н. Г. Ермолова,

Н. Г. Жаворонковой, О. Л. Дубовик, Г. А. Мисник и многих других учёных. Однако серьезные исследования, посвященные криминологической характеристике оборота углеродных единиц, отсутствуют.

Оборот углеродных единиц как элемент экологической безопасности только формируется в качестве нового направления в криминологии. Основой для изучения данного направления с точки зрения криминологии является принятие Федерального закона № 296-ФЗ, устанавливающего нормы выбросов парниковых газов, а также принятие постановления Правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 790 «Об утверждении Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в реестре углеродных единиц». Дополнительно отметим, что в сентябре 2022 года были проведены первые торги углеродными единицами на Национальной товарной бирже. Как отмечается в литературе, это в большей степени экономический механизм, направленный на сокращение выбросов парниковых газов и выступающий в качестве стимула к сокращению углеродного следа [3, с. 52–68].

Торги были проведены всего несколько раз в сентябре 2022 г. и ноябре 2023 г. При осуществлении первых торгов было продано 20 углеродных единиц по цене 1000 руб. за «штуку» [19]. Второй раз было реализовано 2735 углеродных единиц по цене в среднем 700 руб. за единицу [6]. В юридической литературе отмечается, что, продав на торгах из 3 325 225 углеродных единиц, зарегистрированных в реестре, всего 2855 шт., Российская Федерация делает только первые шаги в этой сфере [8, с. 196–207].

Прямая противоположность – Европейский союз и Соединённые Штаты Америки, которые выступают ключевыми субъектами в развитии подобной системы, что предопределяет необходимость комплексного анализа их опыта, в том числе с правовой и криминологической точки зрения.

Как отмечают СМИ, «в 2024 году глобальный рынок углерода оценивался в 267,1 млн долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 30,7 % и достигнет 3,86 млрд долларов США к 2034 году» [1]. Это позволяет сделать вывод о серьезных перспективах развития рассматриваемого рынка в России и констатировать, что система торговли углеродными единицами является важным климатическим инструментом и оказывает влияние на различные секторы экономики стран, что позволило системе торговли выбросами

(СТВ) стать первым в мире «большим климатическим экспериментом».

Криминология позволяет спрогнозировать сценарий криминологических рисков, которые могут возникнуть при организации оборота углеродных единиц в Российской Федерации. Мы согласны с мнением ученых, что именно прогнозирование позволяет с учетом результатов наблюдения, изучения законодательной базы и определения наступления состояний, детерминирующих преступные проявления, путем экстраполяции, моделирования либо экспертной оценки прогнозировать свойства преступных проявлений в будущем [4, с. 76].

В первую очередь можно отметить возможность возникновения различных злоупотреблений при льготном квотировании углеродных единиц. Справедливо отмечалось в работе С. И. Рудницкого: «Рост финансового оборота углеродных единиц и связанных инструментов (углеродные кредиты, сертификаты энергоэффективности) делает рынок уязвимым для мошеннических схем» [14, с. 34–39]. Следовательно, угроза «инвестиционного» мошенничества будет отмечаться в качестве риска.

Во-вторых, в качестве рисков необходимо отметить возможности совершения налоговых преступлений при оформлении углеродных квот. Интересный пример совершения преступления под названием «карусель НДС» отмечается в работе В. И. Морозова, С. Г. Лосева: «Злоумышленники в одном государстве – члене ЕС открывали торговый счет в национальном реестре углеродных кредитов на бесприбыльную фирму-«однодневку», которая не подлежала налогообложению. Затем следовала скупка углеводородных квот в другой стране – участнице торговли углеводородными квотами у предприятий, которые не использовали свои углеродные лимиты. Затем они продавались покупателям в исходной стране, в которой была зарегистрирована фирма-трейдер, но данные сделки облагались НДС с требованием его возврата, при этом НДС реально не уплачивался, а фирма-трейдер после возврата налога просто исчезала» [11, с. 43–47].

В качестве дополнительных рисков необходимо отметить недостаточность правоприменения и отсутствие прозрачности в правоприменительной деятельности. Мы считаем, что это связано с неточностью и отсутствием единого подхода в используемых понятиях и терминах. Формирование биржевой торговли углеродными единицами как элемент экологической безопасности нуждается в конкретизации, детализации, а

иногда и в коренном обновлении используемых понятий.

И, наконец, необходима разработка системы аудита и контроля для предотвращения биржевых махинаций, связанных с незаконным обращением с углеродными единицами. Например, как сообщают СМИ: «В руках журналистов оказались итоги аудитов и расследований, доказывающих, что ведущие мировые бренды могли тратить колоссальные суммы на проекты с завышенной эффективностью или вовсе бесполезные инициативы. Доля таких проектов достигает 90 %, а объем затрат на «зеленый макияж» к 2020 году может составлять более 200 млн долларов» [13].

Формирование криминологических рисков сопровождается определенными проблемами, в первую очередь сложностью международного сотрудничества, возникающей в последнее время, что приводит к ограничению обмена информацией и возникновению трудностей при совместном расследовании, необходимости внесения изменений в законодательные нормы, позволяющие привлечь к ответственности за современные схемы мошеннических действий, поиску и внедрению новых технологий, позволяющих выявить преступные схемы и способствовать предотвращению нарушений.

Отдельно необходимо уделить внимание нехватке экспертов и специалистов по данному вопросу. Специалисты в данной области должны обладать знаниями в различных областях, разбираться в вопросах методологии, законодательном регулировании и знать особенности регулирования углеродных рынков.

При этом в российских образовательных организациях на сегодняшний день отсутствуют учебные планы, позволяющие объединить несколько направлений подготовки. Например, на сайте международной компании, занимающейся разработкой и реализацией климатических проектов по сокращению выбросов парниковых газов AIM Carbon, определены 5 лучших университетов, осуществляющих подготовку таких специалистов. По мнению компании, данные учебные заведения расположены в Швеции, США, Великобритании, Германии, Италии [2].

Отметим, что у нас в образовательных организациях начинают появляться специализированные курсы, позволяющие повысить квалификацию по данному вопросу. Однако возникает вопрос, кто преподает данные курсы и откуда взялись специалисты?

Анализируя криминологические риски при проведении торгов углеродными единицами, мы можем сделать предположение и

спрогнозировать основные виды преступлений в обороте углеродных единиц.

В первую очередь это преступления, связанные с подделкой сертификатов, в результате чего возможно получение фиктивных квот. Указанное преступление направлено на подрыв доверия к рынку и приведет к ущербу государству.

Дополнительно можно сделать вывод о возможностях совершения преступлений, связанных с манипуляцией при проведении регистраций и оформлении учётных записей, которые создают ложные данные о сокращении выбросов, способствуют усложнению контроля и налогообложения.

Также необходимо указать на возможность отмыывания доходов через сделки с углеродными единицами, которая может привести к финансированию другой преступной деятельности, включая трансграничную коррупцию или террористическую деятельность.

И, наконец, совершение мошенничества с отчетностью, что будет способствовать сокрытию реальных объёмов выбросов и уклонению от обязательств по экодекларациям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

На основании изложенного можно сделать вывод, что формирующийся в России рынок углеродных единиц, являясь новым экономико-экологическим институтом, объективно создаёт предпосылки для возникновения специфических криминальных угроз. Как показывает международный опыт, подобные рынки, особенно на этапе становления, крайне уязвимы для мошеннических схем из-за сложности верификации, высокой финансовой привлекательности и пробелов в регулировании.

Формирование прогноза о конкретных видах преступлений в этой сфере (подделка сертификатов, манипуляции с учётом, отмыывание денег, мошенничество с отчётом) соответствует реалиям, уже наблюдаемым в ЕС и США. Как следствие, происходит формирование нового междисциплинарного направления криминологии оборота углеродных единиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влияние на объем рынка углерода – по материалам, по применению и по конечному использованию – Глобальный прогноз, 2025–2034 гг. // GMIPulse. – URL: <https://www.gminsights.com/ru/industry-analysis/spin-on-carbon-market> (дата обращения: 17.01.2026).
2. Где учиться, чтобы стать специалистом по углеродным единицам? // AIM Carbon. – URL: <https://aim-carbon.com/ru/publications-and-news/world/where-to-study-to-become-a-carbon-credits-specialist.html?ysclid=mkjlcs7cf7729815> (дата обращения: 17.01.2026).
3. Дорошенко, С. В. Углеродные биржи: европейский опыт развития механизма торговли разрешениями на выбросы / С. В. Дорошенко, А. Д. Мингалев // Финансовый журнал. – 2020. – Т. 12, № 4. – С. 52–68.
4. Ищук, Я. Г. Цифровая криминология : учебное пособие / Я. Г. Ищук, Т. В. Пинкевич, Е. С. Смольянинов. – Москва : Академия управления МВД России, 2021. – 244 с.
5. Кабанов, П. А. Основные тенденции развития современной российской криминологии и некоторые перспективные научные направления её дальнейшего развития: взгляд провинциального оптимиста / П. А. Кабанов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2017. – № 4 (47). – С. 33–40.
6. Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития. Руководство для эмитента // MOEX Московская биржа. URL: <https://fs.moex.com/f/16010/mosbirzha-esg-rus-book-1012.pdf>. (дата обращения: 17.01.2026).
7. Комлев, Ю. Ю. От цифровизации социума к киберпреступности, кибердевиантности и развитию цифровой девиантологии / Ю. Ю. Комлев // Российский девиантологический журнал. – 2022. – № 2 (1). – С. 17–26. – EDN CLLGON.
8. Костикова, Е. Г. Российский рынок углеродных единиц: правовые основы, проблемы становления и цифровизации / Е. Г. Костикова // Актуальные проблемы государства и права. – 2025. – Т. 9, № 2. – С. 196–207.
9. Лопашенко, Н. А. О некоторых правовых и криминологических проблемах участия осужденных в СВО: частный взгляд на известные события / Н. А. Лопашенко // Вестник Самарского юридического института. – 2023. – № 2 (53). – С. 48–59. – EDN HTULOK.
10. Милуков, С. Ф. Военно-полевая криминология и ее влияние на уголовное законодательство / С. Ф. Милуков // Совершенствование законодательной и правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых наук в современных условиях: дискуссионные вопросы : Международная научно-практическая конференция (Тула, 09–10 июня 2022 г.). – Тула : Тульский государственный университет, 2022. – С. 122–129. – EDN BPEJUB.
11. Морозов, В. И. Уголовная ответственность за преступления в сфере оборота углеводородных единиц (по материалам зарубежной судебной практики) / В. И. Морозов, С. Г. Лосев // Криминалист. – 2022. – № 2 (39). – С. 43–47. – EDN RXMVDK.
12. Номоконов, В. А. Криминология будущего – позитивная криминология? / В. А. Номоконов, Т. М. Судаковская // Lex Russica (Русский закон). – 2018. – № 9 (142). – С. 29–38. – EDN VAONVK.
13. Парфененкова, М. Под угрозой авторитет международной системы углеродных кредитов VERRA / М. Парфененкова // Ведомости. – URL: <https://www.vedomosti.ru/esg/regulation/articles/>

2023/02/20/963711-pod-ugrozoi-avtoritet-mezhdunarodnoi-sistemi-uglerodnih-kreditov-verra?from=copy_text (дата обращения: 17.01.2026).

14. Рудницкий, С. И. Правовое регулирование и криминологические риски оборота углеродных единиц в Европейском союзе / С. И. Рудницкий // Вестник Югорского государственного университета. – 2025. – Т. 21, № 4. – С. 34–39. – EDN IYPZTE.
15. Сергеев, А. Ю. Мошенничество в цифровом обществе в условиях социальных изменений / А. Ю. Сергеев, О. В. Широкова // Цифровая социология. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 59–71.
16. Старков, О. В. Проблема создания новых направлений современной криминологии / О. В. Старков // Актуальные проблемы экономики и права. – 2007. – № 3. – С. 175–178. – EDN NUCJHD.
17. Старостенко, О. А. Закономерности становления и развития кибермошенничества в России и за рубежом / О. А. Старостенко // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2021. – № 1. – С. 138–143. – EDN UCURDF.
18. Тимофеев, А. В. Киберпреступность как социальная угроза и объект правового регулирования / А. В. Тимофеев, А. А. Комолов // Вестник МГОУ. Серия: Философские науки. – 2021. – № 1. – С. 95–101.
19. Торги углеродными единицами стартовали на Московской бирже // MOEX Московская биржа. – URL: https://www.moex.com/n51701?utm_source=www.moex.com&utm_term=углеродные%20единицы (дата обращения: 17.01.2026).

Поступила в редакцию: 26.01.2025

Опубликована: 30.03.2026